

현장실증연구 추진 협약서[예시]

- 실증연구명 :
 - 시험대상 :
 - 실증유형 : 재배관리 (입모, 수분, 시비, 제초, 재해 관리 등), 저장, 가공, 유통 등
- 협 약 기 간 :
- 시험포장 · 농장 · 산업체 주소 :
 - * 기타 별도로 명시할 사항이 있을 경우에 관련내용을 추가하여 작성한다.

상기 현장실증연구를 수행하기 위하여 (협약주관자)와 (협약상대자)는 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목표) 본 실증연구의 목표는 새로운 기술의 현장 적용성을 검증하고, 개선방안을 도출하여 실용화를 촉진하는데 있다.

제2조(연구비용 및 생산물 처분)

1. (협약주관자)은 원활한 연구수행을 위하여 본 실증시험에 소요되는 비용을 (협약상대자)에게 지원할 수 있다. 지원규모는 농촌진흥청 농축산물소득자료집을 참고하되 당해 연도 예산 집행지침에 의거 필요시 해당 부서별로 예산의 범위 내에서 정한다.
 - ① (협약주관자)는 (협약상대자)에게 실증연구의 대상 기술과 관련된 소모성 재료를 공급한다.
 - ② (협약주관자)가 (협약상대자)에게 제공하는 소모성 재료의 종류는 ○○○,○○○,○○○,○○○,○○○ 등이다.
(지원필요 사유 : ○○○○○○○○○○)
2. 실증시험에 필요한 인건비를 지급하는 경우에는 해당 근로자와 계약기간이 포함된 계약서를 별도로 작성(붙임 1)하며, 작업일수에 대한 임금을 지급한다.

3. 실증시험에서 생산된 수확물 또는 시제품은 (협약상대자)가 처분하되, 연구성과 공유 목적상 필요시 (협약주관자)에게 제공할 수 있다.
4. 품질특성 및 생육조사 등에 필요한 재료(생산물 등), 경영자료(소득, 비용 등) 요구 시 (협약상대자)는 (협약주관자)에게 제공하여야 한다.

제3조(연구 데이터의 제공) (협약상대자)는 (협약주관자)에게 실증연구 결과 데이터를 제공하여야 한다.

제4조(권리이양) (협약주관자)가 실증연구 수행을 위해 (협약상대자)에게 제공한 자료는 협약이 종료되는 시점에서 (협약상대자)의 소유로 한다.

제5조(관리 및 위험부담) ① 실증연구 수행 중 및 실증연구 결과 발생하는 손익은 (협약상대자)에 귀속한다.

② 실증연구를 위한 시험포장 및 시설·장비의 관리는 (협약상대자)가 전담한다.

제6조(협약의 변경) ① (협약주관자)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약의 내용을 변경할 수 있다.

1. (협약주관자)가 협약 내용을 변경하는 것이 필요하다고 인정하는 경우
 2. (협약상대자)로부터 변경 요청이 있는 경우
- ② (협약상대자)는 협약사항을 변경하고자 할 경우 그 내용을 (협약주관자)에게 우선 통보하여야 한다.
- ③ (협약주관자)는 제1항 및 제2항에 따라 협약의 내용을 변경한 때에는 지체 없이 (협약상대자)에게 변경한 내용을 통보하여야 한다.

제7조(협약의 해약) ① (협약주관자)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약을 해약할 수 있다.

1. (협약상대자)가 중대한 협약 위반으로 목표달성 및 실증연구 수행이 곤란하다고 판단될 때
2. 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 (협약상대자)가 실증연구를 수행할 수 없을 때

3. (협약상대자)가 실증연구의 수행이 지연되어 당초 기대했던 성과를 거두기 곤란하거나 완수 능력이 없다고 인정되는 때
 4. (협약상대자)가 실증연구를 위해 (협약주관자)가 제공한 재료를 실증연구와 관련 없이 고의적으로 훼손한 경우
- ② 제1항에 따라 협약이 해약되었을 경우에는 (협약상대자)는 실제 실증연구에 투입된 재료를 제외한 나머지 재료를 반납하여야 한다. 이 경우 제1호 또는 제4호에 해당하는 사유로 협약이 해약된 때에는 (협약상대자)는 투입재료비의 전부를 (협약주관자)가 지정하는 관리계좌에 이체하여야 하고 이에 대한 법적 책임을 질 수 있다.
- ③ (협약상대자)는 제1항에 따라 협약이 해약되었을 경우 현장 실태조사 등의 조치에 성실히 응하여야 한다.

제8조(제재조치) ① (협약상대자)는 실증연구 수행에 있어서 관련 법령 및 운영규정을 성실히 준수하여야 한다.

- ② (협약주관자)는 다음 각 호의 기준에 따라 (협약상대자)의 참여를 제한할 수 있다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에 대하여는 그러하지 아니한다.

1. 실증연구 데이터의 은폐 및 조작 : 5년
2. 실증연구를 위해 실증농가에 제공한 재료의 고의적 훼손 : 5년
3. 정당한 사유 없이 실증연구 수행을 포기한 경우 : 3년
4. 그 밖에 운영규정 또는 협약 사항을 위반한 경우 : 1년

제9조(비밀준수) ① (협약주관자)와 (협약상대자)는 실증연구의 수행과 관련하여 얻어진 상대방의 정보 및 자료 등 일체사항에 대하여 대외적으로 비밀을 준수해야 하며, 정보 및 자료의 대외 공개는 상호 협의하여 결정한다.

- ② (협약주관자)와 (협약상대자)가 제1항의 의무를 위반한 경우 이에 대한 법적 책임을 질 수 있다.

제10조(신의성실 및 상호협조) (협약주관자)는 실증연구의 독려, 진행상황 점검, 평가 등을 실시하여 실증연구가 효율적으로 수행되도록 적극 노력하며, (협약주관자)

와 (협약상대자)는 실증연구 기간 동안 수시로 실증연구 내용에 대하여 적극 협조하여야 한다.

제11조(해석) 본 협약서의 해석 상 의문이 있을 경우에는 (협약주관자)의 해석에 의한다.

상기 사항을 성실히 준수하기 위하여 본 협약서를 2부 작성하여 (협약주관자)와 (협약상대자) 쌍방이 서명 날인하고 각각 1부씩 보관한다.

202○. ○. ○.

(협약주관자) : 00도 00시군 00면

국립식량과학원 ○○○○과장(소장, 팀장) ○ ○ ○ (인)

(과제담당자) : 00도 00시군 00면

국립식량과학원 ○○○○과(팀) ○ ○ ○ (인)

(협약상대자) : 00도 00시군 00면

농업인 또는 농장·산업체 대표 ○ ○ ○ (인)